HỌC VIỆN TƯ PHÁP

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP ĐÀO TẠO LUẬT SƯ 182 TP+CN MN

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Môn: Tranh tụng hình sự (chuyên sâu)

Thời gian: 180 phút

Ngày thi:

Tình huống 1:

Khoảng 17 h chiều ngày 17/10/2017, Vàng Văn Thao (sn 1992, trú tại xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) đến nhà Lý A Sua (sn 1992, trú tại Tả Sử Choong, Hà Giang) ăn cơm. Sau khi uống rượu, Thao thấy Sua say mềm lăn ra đất ngủ. Thao liền có ý định quan hệ tình dục với chị Vàng Thị Ngân (sn 1992, vợ của Sua) nhưng chị Ngân không đồng ý.

Thao liền cầm con dao gọt hoa quả, lưỡi dao nhọn, dài khoảng 15 cm, cán nhựa, lao đến khống chế chị Ngân đòi quan hệ tình dục. Trong lúc giằng co, vật lộn với Thao, chị Ngân đã giằng được con dao từ tay Thao và đâm 1 nhát vào mặt trong đùi trái của Thao. Do vết thương đâm vào động mạch chủ nên máu chảy ồ ạt, Thao đã tử vong ngay sau đó. Sau khi đâm Thao, chị Ngân đã gọi điện cho Công an xã và ra tự thú.

Tại CQĐT chị Ngân khai nhận toàn bộ hành vi của mình như trên và giao nộp con dao là vật chứng của vụ án.

Theo kết luận giám định pháp y: "vết thương mặt trong đùi trái, do vật sắc nhọn gây nên, đứt động mạch chủ, nguyên nhân chết do mất máu cấp"

CQĐT công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vàng Thị Ngân về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo quy định tại khoản 1 Điều 96 BLHS 1999. Viện kiểm sát cũng đã phê chuẩn quyết định này. Ngày 17/1/2018 Viện kiểm sát đã làm cáo trạng truy tố Vàng Thị Ngân ra tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang để xét xử với tội danh như CQĐT đã khởi tố.

Câu 1: Là Luật sư bào chữa cho Vàng Thị Ngân. Anh (chị) hãy soạn thảo những nội dung chính trong luận cứ bào chữa cho Ngân tại phiên tòa sơ thẩm? (5 điểm)

Tình huống 2:

Nguyễn Kim Chungsinh năm 1963, kết hôn với ông Phan Trung Tếnh sinh ra được hai người con, trong hai đứa con có một đứa bị mắc bệnh bại não.